

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת דוד אמסלם

1458/25/פ

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס במכירת תרופות אונקולוגיות תכשיר שאינן כלולות בסל הבריאות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 31 בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 31, אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6) מכירת מכירה למטופל, שלא במימון ציבורי, של תכשיר אונקולוגי שאיננו כלול בסל התרופות, כפי שקבע שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, בצו, למעט תכשיר רשום הכלול בסל שירותי הבריאות, מרשם או תכשיר שהותר לשיווק או לשימוש לפי סעיף 47א(ג) לפקודת הרוקחים או תכשיר שהותר לשיווק לפי סעיף 47ג(ב) לפקודת הרוקחים, המותנה במרשם; בפסקה זו – "מימון ציבורי" – מימון על ידי קופת חולים, במישרין או בעקיפין, במסגרת זכאות לפי סל שירותי הבריאות;

"סל שירותי הבריאות" – כהגדרתו בסעיף 7 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994²;

"פקודת הרוקחים" – פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981;

"קופת חולים" – כהגדרתה בסעיף 2 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994;

"תכשיר רשום" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981³ (להלן – פקודת הרוקחים), שנמכר בבית מרקחת, בית מסחר לתרופות או מוסד מוכר כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת הרוקחים. "תכשיר מרשם" – כהגדרתו בפקודת הרוקחים.

2. צווים ראשונים – צווים ראשונים כאמור בסעיף 31(6) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יפורסמו לא יאוחר מתום שלושה חודשים ממועד תחילתו של חוק זה.

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

